

1500544-55.2019.8.26.0548

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Resistência

Magistrado: JOSE GUILHERME DI RIENZO MARREY

Comarca: Campinas

Foro: Foro de Campinas

Vara: 6ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 14/02/2022

... 18, trazia consigo, para fins de tráfico, 67 invólucros contendo cocaína (pesando 76g), conforme auto de exibição e apreensão de fls. 11 e laudo de constatação preliminar de fls. 14/16, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, resistindo ainda à abordagem policial com violência.

Antecedentes criminais às fls. 08/11.

Flagrante formalmente em ordem e ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Campinas

Foro de Campinas

6ª Vara Criminal

Rua: Francisco Xavier de Arruda Camargo, 300, Campinas-SP - cep 13088-653

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500544-55.2019.8.26.0548 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500544-55.2019.8.26.0548

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Resistência

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2058625 - 1ª DISE-

DEL.SEC.CAMPINAS, 1275/19/942 - 1ª DISE- DEL.SEC.CAMPINAS, 2058625 - 1ª DISE-

DEL.SEC.CAMPINAS, 1275/19/942 - 1ª DISE- DEL.SEC.CAMPINAS, 2058625/2019 -

DEL.SEC.2ª CAMPINAS-PLANTÃO, 3869708 - DEL.SEC.2ª CAMPINAS-PLANTÃO, 1275/19/942 -

DEL.SEC.2ª CAMPINAS-PLANTÃO

Autor:

Justiça Pública

Réu e Averiguado:

ADRIEL HENRIQUE THOMAZ DA SILVA e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JOSE GUILHERME DI RIENZO MARREY

Vistos.

ADRIEL HENRIQUE TOMAZ DA SILVA, já qualificado nos autos, está sendo processado como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06 e artigo 329, caput, do Código Penal, isso porque, segundo a denúncia:

Consta dos autos do inquérito policial, iniciado por auto de prisão em flagrante delito, que, no dia 26 de fevereiro de 2019, por volta das 00:12 horas, na Rua dos

Jacarandás, nº 1, Bairro via Norte, nesta cidade e comarca, ADRIEL HENRIQUE THOMAZ DA SILVA, qualificado às fls. 18, trazia consigo, para fins de tráfico, 67 invólucros contendo cocaína (pesando 76g), conforme auto de exibição e apreensão de fls. 11 e laudo de constatação preliminar de fls. 14/16, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, resistindo ainda à abordagem policial com violência.

Antecedentes criminais às fls. 08/11.

Flagrante formalmente em ordem e presentes os requisitos do artigo 312, CPP, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva às fls. 51/52.

Decisão recebendo a denúncia em 02 de abril de 2019, conforme se extrai de fls. 97/98.

Citado, o acusado apresentou Defesa Prévia propondo ventilar o mérito em momento oportuno e arrolou testemunhas (fls. 112/113 e fls. 126/127).

Às fls. 167/168, foi concedida liberdade provisória ao agente.

Designada a audiência de instrução, debates e julgamento foram ouvidas testemunhas e o réu, interrogado.

Encerrada a instrução processual, o Ministério Público requer a condenação do réu nos termos da denúncia, enquanto a Defesa pleiteia pela absolvição no tocante ao crime do artigo 329, do CP e acolhimento das demais teses defensivas.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Preliminarmente, verifico que foi instaurado o incidente de insanidade mental em razão da dependência química do acusado (0034726-85.2019.8.26.0114), oportunidade em que a perícia concluiu pela semi-imputabilidade do agente (F14-2/ CID10). No entanto, o mesmo laudo conclui que o réu, ainda que de maneira reduzida, poderia compreender o caráter ilícito de sua conduta, o que será levado em consideração em momento oportuno.

Ausentes outras questões preliminares ou prejudiciais, passo a examinar o mérito.

A materialidade vem corroborada pelo auto de exibição e apreensão de fls. 11, laudo de constatação provisória de fls. 14/16, laudo de exame químico-toxicológico às fls. 131/133 e demais provas colhidas. O pedido é parcialmente procedente.

Os policiais militares, ouvidos em juízo, disseram que realizavam patrulhamento de rotina quando viram três indivíduos no local dos fatos, sendo que o réu trazia consigo uma sacola e entregava um objeto ao usuário Lucas Adriano Belotti. O terceiro agente empreendeu fuga e não foi identificado. Disseram que o acusado tentou seguir em direção a um bar, tendo dispensado a sacola que portava consigo, momento em que abriram o saco plástico e encontraram sessenta e sete porções de cocaína. Realizaram a abordagem de Adriel, quando este apresentou resistência em cumprir a ordem policial, "debatendo-se" e "desferindo socos" em um dos policiais. Disseram que o réu confessou que teria tentado adquirir uma porção de cocaína para uso próprio e que ele mesmo estava realizando a venda naquele local.

As oitivas dos policiais corroboram parcialmente os fatos descritos na denúncia, merecendo a devida credibilidade, sobretudo porque não há nos autos quaisquer motivos válidos para se suspeitar da parcialidade dos militares. Assim, salvo na hipótese de se comprovar animosidades pregressas ou interesse na sentença penal condenatória, os depoimentos dos policiais devem ser revestidos do devido valor probatório, principalmente porque seus atos gozam de presunção de legitimidade e agem em estrito cumprimento do dever legal.

No entanto, há um ponto de divergência nos depoimentos dos policiais que deve ser levado em consideração: a Policial Militar Geovana narrou que o réu agrediu apenas seu colega de farda, não tendo sofrido qualquer lesão. O Policial Militar Gabriel, de seu turno, disse que o acusado tentou agredi-lo, bem como tentou agredir sua colega, mas que não sofreram lesões.

Em que pese não se esteja questionando a validade e importância dos depoimentos, é normal que em decorrência do lapso temporal as testemunhas esqueçam de detalhes dos fatos, que podem ensejar dúvidas e, conseqüentemente, a absolvição do acusado.

Afasto o crime do artigo 329, CP, com base na presunção de não culpabilidade do agente.

O réu, em sua autodefesa, disse que não estava traficando o entorpecente, mas que

teria comprado cocaína para uso pessoal, tendo em vista que é dependente químico. Disse que não agrediu os policiais em momento algum. Afirmou que trabalha em um "lava-rápido" e faz "bicos" periodicamente, inclusive para sustentar o vício. Disse que a droga foi encontrada a mais de dez metros dele e que desconhece o motivo pelo qual os policiais o incriminariam.

A versão do réu não convence em relação à recusa no tocante ao crime de tráfico, bem como não convence a tese defensiva de que os policiais não avistaram nenhum ato de venda. O crime do artigo 33 da Lei de drogas é classificado como misto alternativo, de modo que basta que o agente pratique quaisquer dos verbos nucleares para que seja consumado o delito, sendo prescindível o ato de mercancia.

No mais, como bem narraram os policiais, a droga foi apreendida em determinada distância do réu porque este, ao tentar se evadir, dispensou o entorpecente e tentou seguir para um bar nas proximidades.

Considerando, todavia, o laudo pericial, o qual constatou que o réu é dependente químico e que deve ser submetido a tratamento ambulatorial, a hipótese é de absolvição imprópria.

Isso posto, absolvo o réu, nos termos do artigo 386, VI do Código de Processo Penal, com imposição de medida de segurança consistente em tratamento ambulatorial em regime de CAPS.

Campinas, 14 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA